

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1468 -
1469/2530

นายเอกวรรณ ชันชื้อฯ

นายสร้อย ธงโตน

นายสร้อย ธงโตน ที่ 2

นางสาวเฉลีย เจริญขำ ที่ 3 จำเลย

โจทก์

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 120)

คดีสองสำนวนนี้ โจทก์เป็นบุคคลรายเดียวกัน ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวม
กับคดีอื่นอีกห้าสำนวนซึ่งคดีถึงที่สุดแล้วตั้งแต่ศาลชั้นต้น โดยเรียกจำเลยทั้งสอง
สำนวนนี้ว่าจำเลยที่ 2 และที่ 3 ตามลำดับ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้ขับไล่จำเลยที่ 2 และที่ 3 พร้อมทั้งให้จำเลยที่ 2
และที่ 3 ขนย้ายบริวารและทรัพย์สินออกจากที่ดินของโจทก์ในโฉนดเลขที่ 3011
ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก ตามแผนที่พิพาทกลางหมาย จล.1
แปลงที่ 15 และ 27 ตามลำดับ ให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์เดือน
ละ 800 บาท และ 1,400 บาท ตามลำดับ ทั้งนี้ นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่า
จำเลยจะขนย้ายบริวารและทรัพย์สินออกจากที่ดินของโจทก์ดังกล่าว คำขอของ
โจทก์นอกจากนี้ให้ยก

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ110,109)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานในสำนวนที่ส่งมาศาลฎีกาว่า จำเลยที่ 2 และที่ 3 นำค่าเสียหายที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นมาวางไว้ต่อศาลชั้นต้นหรือไม่ (อันดับ 76)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยที่ 2 ที่ 3 นำค่าเสียหายที่จะต้องชำระให้แก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นับถึงวันทราบคำสั่งนี้ มาวางไว้ต่อศาลชั้นต้น ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับสำหรับจำเลยคนนั้นไว้ในระหว่างฎีกา สำหรับค่าเสียหายเดือนต่อ ๆ ไปให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 นำมาวางต่อศาลชั้นต้นภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน หากจำเลยคนใดผิดนัดเดือนใดก็ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับสำหรับจำเลยคนนั้นต่อไป

ถ้าจำเลยที่ 2 ที่ 3 นำค่าเสียหายที่จะต้องชำระให้แก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นับถึงวันทราบคำสั่งนี้ มาวางไว้ต่อศาลชั้นต้น ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับสำหรับจำเลยคนนั้นไว้ในระหว่างฎีกา สำหรับค่าเสียหายเดือนต่อ ๆ ไปให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 นำมาวางต่อศาลชั้นต้นภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน หากจำเลยคนใดผิดนัดเดือนใดก็ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับสำหรับจำเลยคนนั้นต่อไป

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-junท์ จันทรวงศ์-ปชา วรรณมพินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ